



PUTUSAN
Nomor 913 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Garuda Spadem, RT 009 RW 011, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Rimba Jaya, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guntur Ohoiwutu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Missi Nomor 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

UKKAS AMRULLAH, bertempat tinggal di Jalan Manunggal III, RT 025 RW 004, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Rimba Jaya, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efrem Fangohoy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Efrem Fangohoy, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Raya Mandala Nomor 292, Bambu Pemali, Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan ukuran 60 m x 100 m atau luas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Sayuti,
 - Sebelah selatan : tanah milik Basri,
 - Sebelah timur : tanah milik Christina Wagis Gebze,
 - Sebelah barat : Jalan Arafura,dan ternyata tanah tersebut bukan milik Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan tanggal 2 Februari 2017 yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan *immateriil* yang dialami oleh Penggugat dengan rincian:
 - Materil:
Kerugian pokok sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Kerugian *immateriil*:
Keuntungan yang diharapkan bila tanah tersebut dimiliki Penggugat adalah setiap tahun 5% x Rp700.000.000,00 = Rp35.000.000,00/tahun (tiga puluh lima juta rupiah) setiap tahun atau bila dihitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 maka terdapat 3 (tiga) tahun atau sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023



Jumlah total kerugian sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) harus dibayarkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

Subsida:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*),
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Mrk, tanggal 19 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);



Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 28/PDT/2021/PT JAP, tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Mrk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 28/PDT/2021/PT JAP, tanggal 24 Juni 2021:

Mengadili:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Merauke, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, yaitu bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada konstruksi hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas jual beli terhadap tanah yang menurut Tergugat adalah miliknya dan setelah dilakukan pengecekan di kantor BPN, ternyata objek tanah yang diperjualbelikan sudah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain, karena itu Penggugat merasa tertipu dan meminta agar uang yang telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak terkait sama sekali dengan kantor BPN, karena itu tidak relevan untuk menarik pihak BPN sebagai pihak dalam perkara ini, karena itu menjadi hak dari Penggugat untuk menuntut haknya kepada pihak yang menurut Penggugat telah merugikannya, lagi pula dalam gugatan Penggugat tidak ada tuntutan terhadap BPN karena memang tidak ada keterkaitan atas jual beli objek sengketa;

Bahwa mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung akan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli tanah objek sengketa dan Penggugat telah menyerahkan uang harga tanah kepada Tergugat sebagaimana bukti Surat Pernyataan Transaksi Jual Beli antara H. Ukkas Amrullah dan Slamet, (P-I), dan Kuitansi Pembayaran senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atas nama H. Ukkas, (P-2), Kuitansi pembayaran senilai Rp200.000.000,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023



(dua ratus juta rupiah), atas nama H. Ukkas, (P-3), serta Foto Dokumentasi Pembayaran kepada H. Ukkas Amrulla, (P-5);

Bahwa sebaliknya, Tergugat tidak dapat membuktikan, dalil bantahannya bahwa objek sengketa yang dijual kepada Penggugat adalah miliknya, sedangkan dari keterangan saksi dari BPN ternyata objek yang dijual oleh Tergugat sudah ada sertifikat atas nama orang lain, oleh karena itu jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat atas tanah yang sudah ada sertifikatnya atas nama orang lain dan Tergugat tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan tanah yang menjadi objek jual beli tersebut, oleh karenanya jual beli tersebut dilakukan karena sebab yang tidak halal karena itu tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang mengakui objek jual beli adalah miliknya tanpa didasarkan surat-surat dan dokumen kepemilikan yang sah adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli batal demi hukum, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil berupa mengembalikan uang sebesar harga jual beli tanah objek sengketa yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SLAMET dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 28/PDT/2021/PT JAP, tanggal 24 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Mrk, tanggal 19 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SLAMET** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 28/PDT/2021/PT JAP, tanggal 24 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Mrk, tanggal 19 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat yang telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan ukuran 60 m x 100 m atau luas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Sayuti,
 - Sebelah selatan : tanah milik Basri,
 - Sebelah timur : tanah milik Christina Wagis Gebze,
 - Sebelah barat : Jalan Arafura,dan ternyata tanah tersebut bukan milik Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan tanggal 2 Februari 2017 yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt/2023